

0080980-61.2012.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1016/2012 -

Central de Flagrante I - 3ª Seccional, 402/2012 - Central de Flagrante I - 3ª

Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIELLY DO PRADO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0080980-61.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0080980-61.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1016/2012 -

Central de Flagrante I - 3ª Seccional, 402/2012 - Central de Flagrante I - 3ª

Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIELLY DO PRADO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

TATIELLY DO PRADO NASCIMENTO, qualificada nos autos, menor ao tempo dos fatos, foi denunciada, juntamente com Tamires do Prado Ferreira, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de agosto de

2012, às 17h50, à Av. João Caiaffa, n. 387, Jardim Taboão, as denunciadas, em união de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 23,18 gramas (peso líquido) de cocaína, acondicionada em 46 "pinos"; 8,86 gramas (peso líquido) de maconha, acondicionadas em 9 "trouxinhas"; e 11,46 gramas de cocaína em forma de crack, acondicionadas em 88 pedras, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 19 de setembro de 2012 (fls. 55).

Em 27 de agosto de 2014, sobreveio sentença que absolveu a denunciada a Tamires do Prado Ferreira e condenou TATIELLY DO PRADO NASCIMENTO a pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (fls. 148/156).

A r. sentença foi publicada em 27 de agosto de 2014, transitando em julgado para a defesa de Tamires do Prado Ferreira em 17 de agosto de 2015, e para o Ministério Público em 08 de setembro de 2014.

A defesa da ré TATIELLY DO PRADO NASCIMENTO interpôs recurso em 26 de dezembro de 2014.

O V. Acórdão, publicado em 18 de julho de 2016, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para diminuir a pena, ficando condenada definitivamente à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, transitando em julgado em 09 de agosto de 2016 para o Ministério Público e em 19 de outubro para a defesa.

Em que pese determinações de fls. 220, os autos permaneceram em cartório sem andamento.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

A ré foi condenado definitivamente 02 (dois) anos e 05 (cinco) dias de reclusão.

Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, penas superiores a 02 (dois) anos, que não excedam a 04 (quatro) anos, prescrevem em 08 (oito) anos.

O ré era menor ao tempo dos fatos, o que, nos termos do artigo 115 do Código Penal, reduz pela metade os prazos de prescrição, desta feita, para o caso em tela, o prazo para a prescrição executória será de 04 (quatro) anos.

De acordo com o artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o acórdão condenatório, publicado em 18 de julho de 2016, interrompeu o prazo prescricional.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre a publicação do acórdão condenatório até a presente data, verifica-se o decurso do prazo prescricional para pretensão executória.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de TATIELLY DO PRADO NASCIMENTO, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de cálculo de multa, que fica desde já homologada, salvo manifestação contrária do Ministério Público ou da Defesa.

Após, intime-se a ré para pagamento da multa imposta, no prazo de 10 (dez) dias, por carta AR, conforme artigo 480, das NSCGJ.

Quanto aos bens apreendidos, nos termos dos arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos arts. 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ, autorizo desde já: (a) a alienação em leilão, depositando-se o produto da arrematação em favor do FUNPEN (NSCGJ, art. 517, § 2º); (b) a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas. Oficie-se à Delegacia de origem em relação a arma apreendida para que seja encaminhada ao Comando do Exército. Oportunamente, feita as comunicações de praxe, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Servirá o presente como ofício.

P. I.C.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juíza de Direito